

Gratis E-Book & Mustervorlagen

Arbeitsvertrag

Dieser Download beinhaltet:
Mustervorlagen sowie Änderungen
zu Ihren Arbeitsverträgen



Arbeitsverträge fehlerfrei abschließen

Inklusive Muster-Formulierung

Inhaltsverzeichnis:

10.338,50 € Nachzahlung – wegen nur eines Fehlers im Arbeitsvertrag	3
Enthalten Ihre Arbeitsverträge noch diese veralteten Ausschlussklauseln?	4
Diese 12 Klauseln gehören in jeden Ihrer Arbeitsverträge	4
Arbeitsverträge ab sofort auch in Textform gültig?	6
19 Muster-Formulierungen für Ihren nächsten Arbeitsvertrag	7
Ohne Arbeit vollen Lohnanspruch? – Mit welcher Klausel Sie das jetzt verhindern ...	21
Lauern auch in Ihren Minijobber-Arbeitsverträgen diese 6 Fallen?	6
Befristung von Arbeitsverträgen: Wie dieser Arbeitgeber bei der Bemessung der Probezeit reinfiel	23
Welche Pflichten und Nebenpflichten Ihre Mitarbeiter im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses haben	24

Anzeige



HEUTE GRATIS FÜR SIE!

Die 12 wichtigsten, Anwalt-geprüften Muster-Arbeitsverträge auf diesem USB-Stick.

Rechtssicher. Gerichtsfest. Eindeutig.
[Zum Anfordern brauchen Sie nur hier zu klicken!](#)

Jetzt hier klicken!

10.338,50 € Nachzahlung – wegen nur eines Fehlers im Arbeitsvertrag

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie haben absolut Recht, sich zum Thema Arbeitsvertrag in diesem E-Book zu informieren, denn:

Fehler im Arbeitsvertrag rächen sich ... IMMER! Nicht immer sofort, aber spätestens beim Ausscheiden des Mitarbeiters, wenn um Kündigungsfristen, Abfindungen und Wettbewerbsverbote gerungen wird.

Beispielsweise wurde eine Firma vom Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein **dazu verurteilt, einer Arbeitnehmerin 10.338,50 € brutto Entschädigung** für ein nachträgliches Wettbewerbsverbot zu zahlen, das im Arbeitsvertrag vereinbart worden war (Urteil vom 10.09.2020, Az.: 5 Sa 24/20).

Ein anderer Arbeitgeber blieb während der Corona-Pandemie **auf 575,74 € Entgeltfortzahlung** wegen Quarantäne seines Arbeitnehmers **sitzen – weil er einen wichtigen Passus im Arbeitsvertrag vergessen hatte.**

Die gute Nachricht:

Es gibt Arbeitsvertragsvorlagen, die Sie als Arbeitgeber perfekt absichern.

Auf diesem **exklusiven USB-Stick mit den 12 wichtigsten Arbeitsvertragsmustern für das aktuelle Jahr.**

Vom Anwalt geprüft! Rechtssicher! Ausgefeilt! Damit das Recht auf Ihrer Seite ist!



Und das Beste:

Dieser [Arbeitgeber-USB-Stick mit den 12 wichtigsten Arbeitsverträgen](#) ist für Sie GRATIS. Er kommt KOSTENLOS zu Ihnen – und damit erhalten Sie die Rechtssicherheit, die Sie als Arbeitgeber rund um Ihre Arbeitsverträge wünschen. Genießen Sie diese Sicherheit. **Es geht ganz einfach: [Klicken Sie JETZT einfach hier.](#)**

Enthalten Ihre Arbeitsverträge noch diese veralteten Ausschlussklauseln?

Das Arbeitsrecht ändert sich ständig und im Eiltempo – gesetzliche Neuerungen macht eine Anpassung der bisher üblicherweise verwendeten Klauseln in Arbeitsverträgen erforderlich.

Das beste Beispiel hierfür bildet die Ausschlussklausel. Ging das Bundesarbeitsgericht (BAG) hier doch lange Zeit davon aus, dass die Haftung wegen Vorsatzes nicht explizit ausgeschlossen werden muss.

Im Jahre 2020 schließlich die **Kehrtwende** mit der **Folge, dass Ausschlussklauseln unwirksam sind, die eine Vorsatzhaftung nicht ausdrücklich von ihr ausnehmen.**

Und 2022? Nun zum 01.08.2022 wurde das Nachweisgesetz geändert. Sie haben jetzt erweiterte Pflichten! So müssen Sie z. B. den Arbeitnehmer im Fall einer Kündigung im Arbeitsvertrag über die Klagefrist informieren. Erfüllen Sie Ihre Pflicht nicht, drohen Bußgelder bis zu 2.000 €. **Und 2024? 2024 kam das Bürokratienteilbelastungsgesetz IV – teilweise gilt nun die Schriftform, teilweise die Textform oder auch die elektronische Form. Sie sehen: Einfacher wird es nicht!**

Nutzen Sie also lieber gleich die aktuellen Vorlagen auf diesem [USB-Stick](#). Sie finden dort [12 wichtige Arbeitsvertragsmuster](#), die Sie sofort einsetzen können. Er kommt GRATIS zu Ihnen, wenn Sie jetzt [hier klicken](#).

Diese 12 Klauseln gehören in jeden Ihrer Arbeitsverträge

Ein Arbeitsvertrag darf mündlich geschlossen werden. Nach § 2 Abs. 1 Satz 4 Nachweisgesetz (NachwG) müssen Sie aber dem Arbeitnehmer

- die Niederschrift mit den Angaben nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Nummer 1, 7 und 8 spätestens am ersten Tag der Arbeitsleistung,
- die Niederschrift mit den Angaben nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 bis 6, 9 und 10 spätestens am siebten Kalendertag nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses
- und die Niederschrift mit den übrigen Angaben nach § 2 Abs. 1 Satz 2 spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses aushändigen.

Diese wesentlichen Arbeitsbedingungen müssen im Arbeitsvertrag enthalten sein:

1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,
2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,
3. bei befristeten Arbeitsverhältnissen: das Enddatum oder die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses,
4. der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, daß der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt werden oder seinen Arbeitsort frei wählen kann,
5. eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit,
6. sofern vereinbart, die Dauer der Probezeit,
7. die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Vergütung von Überstunden, der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts, die jeweils getrennt anzugeben sind, und deren Fälligkeit sowie die Art der Auszahlung,
8. die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, der Schichtrhythmus und Voraussetzungen für Schichtänderungen,
9. bei Arbeit auf Abruf nach § 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes:
 - a) die Vereinbarung, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat,
 - b) die Zahl der mindestens zu vergütenden Stunden,
 - c) der Zeitrahmen, bestimmt durch Referenztage und Referenzstunden, der für die Erbringung der Arbeitsleistung festgelegt ist, und
 - d) die Frist, innerhalb derer der Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit im Voraus mitzuteilen hat,
10. sofern vereinbart, die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und deren Voraussetzungen,
11. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,
12. ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung,
13. wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung über einen Versorgungsträger zusagt, der Name und die Anschrift dieses Versorgungsträgers; die Nachweispflicht entfällt, wenn der Versorgungsträger zu dieser Information verpflichtet ist,
14. das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzuhaltende Verfahren, mindestens das Schriftformerfordernis und die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses, sowie die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage; § 7 des Kündigungsschutzgesetzes ist auch bei einem nicht ordnungsgemäßen Nachweis der Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage anzuwenden,

15. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen sowie Regelungen paritätisch besetzter Kommissionen, die auf der Grundlage kirchlichen Rechts Arbeitsbedingungen für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber festlegen.

Arbeitsverträge ab sofort auch in Textform gültig?

Als das geänderte Nachweisgesetz im August 2022 in Kraft trat, war geregelt, dass der Nachweis nur schriftlich – also auf Papier mit Unterschrift erbracht werden kann. Dies wurde nun mit dem Bürokratieentlastungsgesetz IV geändert. Der Nachweis kann auch in Textform erbracht werden, also per Mail, Kurznachricht, Fax ...

Daraus wiederum folgern viele, dass nun auch ALLE Arbeitsverträge in Textform geschlossen werden können. Das ist falsch! Für befristete Arbeitsverträge z.B. gilt nach wie vor die strenge Schriftform. Eine Befristung per Mail ist unwirksam! Das heißt für Sie: Nehmen Sie den Gesetzgeber beim Wort und erbringen Sie nur den Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen in Textform. Arbeitsverträge schließen Sie lieber nach wie vor in Schriftform! Sicher ist sicher! Eine Ausnahme wird nur für die Befristung auf das Erreichen der Regelaltersgrenze gemacht. Hier reicht auch die Textform.

Anzeige

Lauern auch in Ihren Minijobber-Arbeitsverträgen diese 6 Fallen?

Schon der Satz „Überstunden sind pauschal abgegolten“ führt sofort zu massivem Ärger mit Betriebsprüfern. Gar nicht zu reden von aus Versehen nicht eingehaltenen Mindestlöhnen oder nicht deklarierten Mehrfachbeschäftigungen.

Doch jetzt gibt es das [Muster-Arbeitsvertrags-Paket mit 4 Vorlagen](#), mit dem Sie schon im Arbeitsvertrag **späteren Ärger in Betriebsprüfungen von vornherein ausschließen**.

[Einfach Muster-Arbeitsverträge übernehmen – anpassen – FERTIG! Hier herunterladen](#)

Zum Sofort-Download

19 Muster-Formulierungen für Ihren nächsten Arbeitsvertrag

[>>> Download als Word-Dokument hier <<<](#)

Arbeitsvertragsparteien: Auf die genaue Rechtsform kommt es an

Am Anfang eines Vertragstextes sind zunächst die Parteien des Arbeitsvertrags mit ihrer jeweiligen Funktion als Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu bezeichnen. Wichtig ist vor allem, dass Sie als Arbeitgeber dabei Ihr Unternehmen mit der genauen Rechtsform, zum Beispiel als „GmbH“, bezeichnen. Außerdem gilt eine Besonderheit für Verträge mit Minderjährigen. Minderjährige müssen beim Vertragsschluss durch ihre gesetzlichen Vertreter vertreten werden. Eine Musterformulierung kann so aussehen:

Zwischen Herrn ... (Arbeitnehmer), vertreten durch seine Eltern (Frau und Herrn ...), und der ... KG (Arbeitgeber), vertreten durch Herrn ..., wird folgender Vertrag geschlossen:

Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses: Achtung bei befristeten Arbeitsverträgen!

Beginn des Arbeitsvertrags: So legen Sie den Start fest

Aus Ihrem Musterarbeitsvertrag muss hervorgehen, wann das Arbeitsverhältnis beginnen soll und wie lange es dauert. Eine typische Regelung ist:

§ (...) Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis beginnt am ... und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen/ist bis zum ... befristet.

Vorsicht Falle! Planen Sie die nur befristete Einstellung eines Mitarbeiters, darf dieser erst seine Arbeit aufnehmen, wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben ist.

Die Befristung eines Arbeitsverhältnisses – und nur diese – bedarf zu ihrer Wirksamkeit nämlich der Schriftform (§ 14 Abs. 4 Teilzeit- und Befristungsgesetz – (TzBfG)).

Eine nachträgliche Unterzeichnung macht Ihre Befristungsabrede unwirksam.

Probezeit: Sichern Sie sich jetzt die flexible Erprobungsphase

Während der Probezeit können Sie das Arbeitsverhältnis mit verkürzter Frist von 2 Wochen kündigen.

Mit folgender Klausel in Ihren befristeten und unbefristeten Arbeitsverträgen sichern Sie sich deshalb eine flexible Erprobungsphase.

Und bitte denken Sie auch daran, dass seit dem 1.8.2022 die Dauer der Probezeit bei befristeten Arbeitsverhältnissen gemessen an der Befristungsdauer verhältnismäßig sein muss, §15 Abs. 3 TzBfG. Hier gibt es keinen festen Regelwert, sondern müssen Sie die „Verhältnismäßigkeit“ immer am konkreten Einzelfall bestimmen (BAG, 30.11.2025, Az. 2 AZR 160/24).

§ (...) Probezeit

Die Vertragsparteien vereinbaren eine Probezeit. Die Probezeit beträgt ... (maximal 6) Monate. Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt werden.

Vergütungsregelung: Streit vorprogrammiert

Eines der streitintensivsten Themen ist ganz sicher die Vergütung. Regeln Sie deshalb bereits im Arbeitsvertrag konkret, auf welche Gelder Ihre Mitarbeiter Anspruch haben.

Dabei sollten Sie, falls erforderlich, vor allem auch etwaige Zuschläge, das Entgelt für Bereitschaftsdienste oder eine gewollte Anrechnung übertariflicher Zulagen auf spätere Tariflohnerhöhungen nicht vergessen.

Zahlen Sie **Zuschläge**, z. B. für Feiertagsarbeit, oder sind Sie dazu gar verpflichtet, z. B. bei Nacharbeit, sollten Sie auch dazu eine Regelung in Ihre Arbeitsverträge aufnehmen.

Gewähren Sie **übertarifliche Zulagen**, also mehr, als Sie derzeit nach einem anzuwendenden Tarifvertrag zahlen müssten, sollten Sie in Ihren

Arbeitsvertragsmustern stets eine Anrechnung von zukünftigen Tariflohnerhöhungen regeln.

Das Gleiche gilt mit Blick auf etwaige **Bereitschaftsdienste**, sollten diese bei Ihnen anfallen. Unabhängig davon, ob gearbeitet wird, handelt es sich bei Bereitschaftsdiensten um Arbeitszeit. Gesetzliche Beschränkungen, wie z. B. Höchstarbeitszeiten, müssen auch hier eingehalten werden. Für den Bereitschaftsdienst kann jedoch eine niedrigere Vergütung als für Vollarbeitszeiten vereinbart werden. An den gesetzlichen Mindestlohn in seiner jeweils gültigen Höhe sind Sie jedoch auch hier gebunden.

Eine Klausel, die sämtliche Punkte enthält, könnte so aussehen:

§ (...) Vergütung

1. Der Mitarbeiter erhält für die Tätigkeit einen monatlichen Bruttolohn in Höhe von ... €, sowie Zuschläge nach Ziffer 3 – 5 § dieses Arbeitsvertrags, so dass sich der Monatslohn zusammensetzt aus Bruttolohn ... € plus jeweils im Monat angefallene Nacht- oder Feiertagsarbeitszuschläge.

2. Die Vergütung des Mitarbeiters ist zahlbar bis spätestens ... des Folgemonats. Die Vergütung wird auf ein vom Mitarbeiter anzugebendes Konto überwiesen.

3. Daneben erhält der Mitarbeiter für Nachtarbeit einen Zuschlag in Höhe von ... € pro Stunde, wobei Nachtarbeit die Arbeit in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr ist.

4. Der Mitarbeiter erhält für Arbeit an Sonn- und Feiertagen einen Zuschlag von ... € pro Stunde.

5. Treffen mehrere der vorgenannten Zuschläge zusammen, ist nur der jeweils höhere zu zahlen.

Ggf. zusätzlich:

§ (...) Anrechnung auf zukünftige Tariflohnerhöhungen

Tariflohnerhöhungen, gleich aus welchem Grund, werden automatisch auf die außertarifliche Zulage angerechnet. Dies gilt namentlich für eine Erhöhung der tariflichen Stundenentgelte sowie eine Erhöhung infolge einer Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe, aber auch für Einmalzahlungen sowie zweckgebundene Zulagen. Die außertarifliche Zulage vermindert sich automatisch, ohne dass es einer entsprechenden Erklärung des Arbeitgebers bedarf.

Ggf. zusätzlich:

§ (...) Entgelt für Bereitschaftsdienst Nach Maßgabe der während des Bereitschaftsdiensts erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistungen wird die Zeit des Bereitschaftsdiensts für die Vergütung zu ... (z. B. 50 %) als Arbeitszeit gewertet. Der Anspruch auf den Mindestlohn bleibt hiervon unberührt.

Freiwilligkeits-/Widerrufsvorbehalt: So wird aus Ihren Zugaben kein Rechtsanspruch

Nicht vereinbarte, freiwillige Zusatzleistungen an Ihre Mitarbeiter sollten Sie mit einem Freiwilligkeitsvorbehalt versehen. Auf diese Weise verhindern Sie, dass aus wiederholten freiwilligen Zahlungen Rechtsansprüche Ihrer Mitarbeiter für die Zukunft erwachsen (betriebliche Übung).

§ (...) Freiwilligkeitsvorbehalt

Geldwerte Leistungen, z. B. Weihnachtsgeld, zu denen der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, werden ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erbracht. Aus der tatsächlichen Erbringung solcher Leistungen können keine Rechtsansprüche für die Zukunft hergeleitet werden. Dies gilt auch dann, wenn die Leistung mehrfach und ohne ausdrücklichen Hinweis darauf erfolgt, dass aus der Leistung für die Zukunft keine Rechtsansprüche entstehen können.

Achtung: Nennen Sie immer die konkrete Leistung, die dem Freiwilligkeitsvorbehalt unterliegen soll.

Ein allgemeiner Vorbehalt ohne Nennung der erfassten freiwilligen Leistung ist unwirksam. Auf der sicheren Seite sind Sie in jedem Fall, wenn Sie zusätzlich auch bei jeder Sonderzahlung schriftlich nochmals einen Freiwilligkeitsvorbehalt formulieren.

Freiwilligkeitsvorbehalte bei monatlichen Zahlungen sind nicht zulässig. Wollen Sie sich bei regelmäßigen Vergütungsbestandteilen nicht ewig binden, bleibt Ihnen z. B. der Widerrufsvorbehalt. Hierbei darf der widerrufliche Anteil im Verhältnis zur Gesamtvergütung nicht mehr als 25 % betragen.

§ (...) Widerrufsvorbehalt

Der Arbeitgeber ist berechtigt, die gemäß § (...) dieses Vertrages zugesagte Gewährung von (z. B. Bonuszahlung) jederzeit aus sachlichen Gründen zu widerrufen. Der Arbeitgeber ist insbesondere zum Widerruf berechtigt, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens oder des Betriebs gegenüber dem Zeitpunkt, indem die Leistung zugesagt wurde, wesentlich verschlechtert haben.

Arbeitsort & Arbeitszeit: So sichern Sie sich alle Möglichkeiten

Mit der so genannten „**Arbeit auf Abruf**“ räumt Ihnen das Gesetz die Möglichkeit ein, in einem gewissen Rahmen **flexibel auf Auftragsspitzen reagieren** zu können.

Zentrale Vorschrift ist hier § 12 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG). Danach können Sie Ihren Mitarbeiter problemlos z. B. bis zu 40 Stunden je Woche beschäftigen und bei geringerem Arbeitsanfall unter Anpassung des Gehalts wieder auf die vereinbarte Mindestarbeitszeit von 32 Wochenstunden zurücksetzen.

Wichtig: Sie müssen Ihrem Arbeitnehmer **mindestens 4 Tage vor seinem Einsatz** die Lage der Arbeitszeit mitteilen. Andernfalls, also wenn die Mitteilung kurzfristiger erfolgt, ist Ihr Mitarbeiter nach § 12 Abs. 3 TzBfG nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet.

Der Gesetzgeber hat die **Regelungen für das Abrufarbeitsverhältnis** 2019 überarbeitet.

2 wichtige Punkte, um dabei nicht in die Falle zu tappen:

1. Legen Sie die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht vertraglich ausdrücklich fest, gilt eine Arbeitszeit von 20 Stunden als vereinbart. (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18. Oktober 2023, Az.: 5 AZR 22/23)

2. Des Weiteren wurden auch die möglichen Abweichungen der vom Arbeitgeber abgerufenen Arbeit von der vertraglich festgelegten Wochenarbeitszeit begrenzt:

- Haben Sie vertraglich eine Mindestarbeitszeit vereinbart, dürfen Sie den Mitarbeiter nur bis zu maximal 25 % mehr zur Arbeit abrufen.
- Haben Sie vertraglich eine Höchstarbeitszeit geregelt, dürfen Sie den Mitarbeiter nur bis zu maximal 20 % weniger zur Arbeit abrufen.

Mit ein paar durchdachten Regelungen sichern Sie sich (fast) alle Möglichkeiten.

Aus Ihrer Sicht als Arbeitgeber gehören sie mit zu den unvermeidbaren Punkten bei der Gestaltung von Arbeitsverträgen: Regelungen zum Einsatzort und der Arbeitszeit.

Als eiserner Grundsatz gilt hier: Je allgemeiner Sie das Aufgabenfeld umreißen, desto vielseitiger können Sie den Mitarbeiter später einsetzen.

1. Umschreibung des Tätigkeitsbereichs und Versetzungsklausel

§ (...) Art, Umfang und Ort der Tätigkeit

1. Der Mitarbeiter wird eingestellt als ... in ...

2. Die Einzelheiten der dem Mitarbeiter erstmals übertragenen Arbeiten bestimmen sich nach der diesem Vertrag beigefügten Stellenbeschreibung. Die Stellenbeschreibung ist nicht Bestandteil des Arbeitsvertrags. Der Arbeitgeber kann in den Grenzen der vereinbarten Tätigkeit nach Nr. 1 die Stellenbeschreibung einseitig ändern oder ergänzen.

3. Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem Mitarbeiter vorübergehend oder auf Dauer einen anderen, gleichwertigen Arbeitsplatz in einem anderen Betriebsteil oder Betrieb des Unternehmens – auch an anderen Orten – zuzuweisen, wenn dies aus betrieblichen Gründen erforderlich und dem Arbeitnehmer zumutbar ist.

4. Eine länger andauernde Beschäftigung an einem bestimmten Arbeitsplatz oder Ort verdrängt nicht das Recht, von der Befugnis nach Nr. 3 Gebrauch zu machen.

Wichtiger Hinweis: Selbst, wenn Sie zunächst im Rahmen der Klausel konkret festhalten, wo der Arbeitnehmer eingesetzt wird, ist es zulässig, zugleich eine Versetzungsklausel aufzunehmen. Nach der herrschenden Rechtsprechung ist hierin kein Widerspruch zu sehen, der zur Unbestimmtheit führt.

2. Regelung zur Arbeitszeit, Nacht- und Feiertagsarbeit

§ (...) Arbeitszeit

1. Die wöchentliche Arbeitszeit des Mitarbeiters beträgt ... Stunden

➔ = Standardklausel oder

1. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt mindestens 32 Stunden. Der Mitarbeiter verpflichtet sich, auf Abruf zusätzliche 8 Stunden (max. 25 % der vereinbarten Wochenarbeitszeit) zu leisten.

→ = Klausel für Abrufarbeit

2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen richten sich nach den betrieblichen Regelungen. Diese sind diesem Arbeitsvertrag als Anlage beigelegt.

3. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Nacht-/Sonn- und Feiertagsarbeit zu leisten, soweit das gesetzlich zulässig ist.

Urlaub: Mindestens 20 Tage

Auf mehr als den gesetzlichen Mindesturlaub sollten Sie sich im Arbeitsvertrag nicht einlassen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn ein zwingend anzuwendender Tarifvertrag, etwa bei Allgemeinverbindlichkeit, einen höheren als den Mindesturlaubsanspruch vorsieht.

Der Mindesturlaubsanspruch des Mitarbeiters richtet sich nach dem Bundesurlaubsgesetz und beträgt 24 Werktage bei Zugrundelegung einer Sechstageswoche. Auf eine Fünftageswoche umgerechnet, beläuft sich der Mindestanspruch auf 20 Arbeitstage. Von diesen Bestimmungen kann nur zugunsten des Mitarbeiters abgewichen werden.

Möglich ist jedoch die Bestimmung eines Zeitraumes, innerhalb dessen der Urlaub zu nehmen ist. Eine Musterformulierung könnte so aussehen:

Der Urlaubsanspruch richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Urlaub ist in den Betriebsferien in der Zeit vom ... bis zum ... zu nehmen.

Kurzarbeit & Überstunden: Keine Anordnung ohne ausdrückliche Vereinbarung

Die vergangenen Wirtschaftskrisen haben gezeigt, dass es gerade in der Arbeitswelt immer mehr auf Flexibilität ankommt. Viele konnten ihr Unternehmen nur durch Maßnahmen wie die **Einführung von Kurzarbeit** retten.

Letzteres ist aber nicht nur im Fall einer Pandemie der Notanker, sondern kann auch in anderen Fällen, z. B. vorübergehender Zulieferprobleme oder Rohstoffknappheit, der Überbrückung dienen.

Um dagegen die guten Zeiten voll auszunutzen, sollte auch eine **Überstundenregelung** niemals fehlen.

Sowohl Überstunden als auch Kurzarbeit können Sie ohne ausdrückliche Vereinbarungen regelmäßig nicht einfach anordnen.

1. So sichern Sie sich das Recht auf Kurzarbeit

Bei Kurzarbeit wird für einen überschaubaren Zeitraum die regelmäßige Arbeitszeit – und entsprechend auch die Vergütung – Ihrer Mitarbeiter heruntergesetzt. Ein Teil der Vergütung wird dann über das Kurzarbeitergeld kompensiert. Voraussetzung ist ein erheblicher Arbeitsausfall. Dieser liegt vor, wenn er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht, vorübergehend und nicht vermeidbar ist.

Zudem muss im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) mindestens ein Drittel der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 % ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen sein (§ 96 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB III)).

Hinweis: Als Arbeitgeber können Sie Kurzarbeit allerdings nicht einseitig einführen. Es bedarf immer einer entsprechenden Vereinbarung im anwendbaren Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder im Arbeitsvertrag.

Existieren in Ihrem Unternehmen keine tariflichen Vorgaben, können Sie mit folgender Musterformulierung in den Arbeitsverträgen Ihren Handlungsspielraum erheblich verbessern.

§ (...) Kurzarbeit

Der Arbeitgeber kann Kurzarbeit anordnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld erfüllt sind. Dies ist der Fall, wenn

- 1. ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt,*
- 2. die betrieblichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und*
- 3. der Arbeitsausfall der Arbeitsverwaltung angezeigt ist (§§ 95 ff. SGB III).*

Der Mitarbeiter ist damit einverstanden, dass für die Dauer der Kurzarbeit die Vergütung dem Verhältnis der verkürzten zur regelmäßigen Arbeitszeit entsprechend reduziert wird.

2. So sichern Sie sich das Recht auf Überstunden

Einen Anspruch auf die Ableistung von Überstunden haben Sie als Arbeitgeber ebenfalls nur bei entsprechender vertraglicher Grundlage. Eine solche kann wie folgt formuliert werden:

§ (...) Überstunden

Der Mitarbeiter verpflichtet sich, auf Anordnung des Arbeitgebers bis zu ... Überstunden in der Woche zu leisten, soweit ihm dies nicht unzumutbar ist. Der Arbeitgeber hat hierbei die Anforderungen des Arbeitszeitschutzes zu beachten.

3. Denken Sie auch gleich an die Überstundenvergütung

Ohne eine anders lautende Vereinbarung sind Überstunden mit dem üblichen Stundenverdienst zu entlohnen. Gerade wenn in Ihrem Betrieb regelmäßig Überstunden anfallen, empfiehlt es sich, eine pauschalierte Abgeltung in die Arbeitsverträge aufzunehmen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist eine unbeschränkte pauschale Abgeltungsklausel aber unwirksam, weil nicht klar ist, wie viele Überstunden mit dem Gehalt abgegolten werden sollen. Auf der sicheren Seite sind Sie daher nur, wenn Sie die Höchstzahl der abgegoltenen Überstunden angeben. Diese sollten maximal 10 % der vereinbarten Arbeitszeit betragen.

§ (...) Überstundenabgeltung

Der Mitarbeiter erhält zu seinem Grundgehalt eine Pauschale in Höhe von ... €, mit der bis zu ... eventuell geleistete Überstunden pro Monat (maximal 10 % der vereinbarten Arbeitszeit) abgegolten sind.

oder

Mit der unter Punkt ... genannten Vergütung sind auch etwaige Überstunden im Umfang von bis zu ... Stunden (max. 10 % der vereinbarten Arbeitszeit) im Monat abgegolten.

Hinweis: In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass auch unter Einbezug der Überstunden der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wird.

4. Bezahlung oder Freizeit: So bestimmen Sie

Durch den Abbau von Überstunden können Sie als Arbeitgeber viel Geld sparen. Um aber nach Auftragsspitzen, die mit Überstunden bewältigt wurden, nicht in Personalnot zu geraten, sollten Sie sich als Arbeitgeber ein Wahlrecht zwischen der Abgeltung durch Bezahlung oder Freizeitausgleich vorbehalten.

§ (...) Überstundenabgeltung

1. (wie oben)

2. Für Überstunden, die von dem Mitarbeiter zusätzlich zu den bereits nach Nr. 1 abgegoltenen Überstunden geleistet werden, kann die Abgeltung nach Wahl des Arbeitgebers sowohl durch Vergütung als auch durch Freizeitausgleich erfolgen. Die Überstunden werden auf einem Arbeitszeitkonto festgehalten.

3. Das Wahlrecht ist vom Arbeitgeber innerhalb von 3 Monaten nach Leistung der Überstunden auszuüben. Wird das Wahlrecht nicht ausgeübt, sind die Überstunden zu vergüten.

Kündigungsfristen und -regeln: Direkt im Arbeitsvertrag mitdenken

1. Vereinbaren Sie gleiche Kündigungsfristen

Die verlängerten Kündigungsfristen des § 622 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) gelten nur für Kündigungen durch Sie als Arbeitgeber. Ihr Mitarbeiter kann dagegen weiterhin mit der kurzen Grundkündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende kündigen.

Damit auch bei der Kündigung „Gleiches Recht für alle!“ gilt, können Sie die Anwendung des § 622 Abs. 2 BGB auf den Arbeitnehmer erstrecken. Hierfür sollten Sie folgende Klausel aufnehmen:

§ (...) Kündigungsfristen und einzuhaltendes Verfahren nach einer Kündigung

Es wird vereinbart, dass das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Probezeit von beiden Seiten unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. Oder zum Ende eines Kalendermonats entsprechend den gesetzlichen Kündigungsfristen gekündigt werden kann. Sofern das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber 2 oder mehr Jahre besteht, gelten die verlängerten Kündigungsfristen gemäß § 622 Abs. 2 BGB für beide Parteien als vereinbart. Nach dieser Vereinbarung gelten dann u. a. folgende Kündigungsfristen für beide Seiten:

Beschäftigungsdauer	Kündigungsfrist
2 Jahre	ein Monat
5 Jahre	2 Monate
8 Jahre	3 Monate
10 Jahre	4 Monate

2. Während der Probezeit gilt für beide Arbeitsvertragsparteien eine Kündigungsfrist von 2 Wochen.

3. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses kann von beiden Parteien nur schriftlich vorgenommen werden (§ 623 BGB).

4. Erhält der Mitarbeiter eine arbeitgeberseitige Kündigung und will er gerichtlich gegen diese Vorgehen, muss er die Frist des § 4 KSchG einhalten. Das heißt: Er muss innerhalb von 3 Wochen ab Zugang der Kündigung Klage zum Arbeitsgericht erheben. Versäumt er diese Frist gilt die Kündigung als von Anfang an wirksam.

2. Kündigungsmöglichkeit auch bei befristetem Vertrag!

Bei befristeten Arbeitsverhältnissen ist eine ordentliche Kündigung nur möglich, wenn diese zuvor vereinbart worden ist (§ 15 Abs. 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)).

Die außerordentliche Kündigung geht natürlich immer!

Um nicht bis zum Ende der Befristung gebunden zu sein, können Sie sich mit folgender Formulierung auch die Möglichkeit der ordentlichen Kündigung sichern:

§ (...) Ordentliche Kündigung

Während der Laufzeit der Befristung kann das Arbeitsverhältnis beiderseits unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen nach § 622 BGB gekündigt werden (ordentliche Kündigung).

Also nach § 622 BGB mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats, fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats, acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats, zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats, zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats, 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats, 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats

Während der Probezeit gilt für beide Arbeitsvertragsparteien eine Kündigungsfrist von 2 Wochen.

Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses kann von beiden Parteien nur schriftlich vorgenommen werden (§ 623 BGB).

Erhält der Mitarbeiter eine arbeitgeberseitige Kündigung und will er gerichtlich gegen diese Vorgehen, muss er die Frist des § 4 KSchG einhalten. Das heißt: Er muss innerhalb von 3 Wochen ab Zugang der Kündigung Klage zum Arbeitsgericht erheben. Versäumt er diese Frist gilt die Kündigung als von Anfang an wirksam

Achtung: Die Regeln des allgemeinen Kündigungsschutzes im Kündigungsschutzgesetz (KSchG) sind allerdings trotzdem zwingend einzuhalten.

Anzeige

Was tun Sie, wenn der Betriebsprüfer die aktuelle Abrechnung Ihrer Teilzeitkräfte & Minijobber unter die Lupe nimmt und sagt:

„Sie haben die Geringfügigkeitsgrenze überschritten. Bitte zahlen Sie 3.759,37 € nach!“

Beugen Sie jetzt vor – mit diesem Download-Komplettpaket. Es enthält [4 anwaltsgeprüfte, fertig zu übernehmende Arbeitsverträge](#) als Gratis-Vorlagen.

>> Klicken Sie einfach hier – und sichern Sie sich Ihren GRATIS-Download!

3. Rentenalter: Vereinbaren Sie den konkreten Beendigungstermin

§ (...) Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer das für ihn maßgebliche gesetzliche Rentenalter erreicht hat.

Zuvor kann es von beiden Seiten nach den allgemeinen Regeln ordentlich gekündigt werden. Nach wie vor weit verbreitet ist der Glaube, dass das Arbeitsverhältnis mit Erreichen des Rentenalters automatisch endet. Das ist jedoch nur dann der Fall, wenn Sie diesen Umstand zum Gegenstand einer auflösenden Bedingung bzw. Befristung gemacht haben. Daher sollten Sie bereits beim Abschluss des Arbeitsvertrags diesen Beendigungstermin mit Ihrem Arbeitnehmer vereinbaren.

Praxistipp: Das Erreichen des Rentenalters ist für sich genommen kein Kündigungsgrund (§ 41 SGB VI). Nach der Rechtsprechung kann eine Kündigung aber sozial gerechtfertigt sein, wenn der Arbeitnehmer seine Rente auch tatsächlich bezieht und Sie die Kündigung zum Zwecke der Erhaltung einer ausgeglichenen

Altersstruktur im Unternehmen vornehmen. Hierbei kommt es jedoch – wie so oft – entscheidend auf den jeweiligen Einzelfall an.

Ausschlussklausel: Schaffen Sie frühzeitig Rechtssicherheit

Die Verjährungsfristen sind lang und sorgen deshalb mitunter für eine unsichere Rechtslage.

Dies gilt selbst dann, nachdem das Arbeitsverhältnis schon lange beendet ist. Um frühzeitig Rechtssicherheit zu erlangen und wirklich abschließen zu können, sollte eine Ausschlussklausel in keinem Arbeitsvertrag fehlen. Hierbei müssen Sie aber besonders auf die richtige Formulierung und einzuhaltenden Regeln achten, andernfalls geht der Schuss schnell nach hinten los und Sie haben keine Zeit gewonnen.

Im Rahmen einer Ausschlussklausel wird in Tarif- oder Arbeitsverträgen geregelt, dass Ansprüche verfallen, wenn sie nicht innerhalb bestimmter Fristen geltend gemacht werden. Ausschlussfristen verkürzen damit erheblich die üblichen Verjährungsfristen.

Ihr Vorteil: Sie erhalten damit schnell Klarheit und Sicherheit bezüglich offener Forderungen.

Aber Achtung! Wenn Sie als Arbeitgeber Ihren Mitarbeitern vorschreiben, dass sie Ansprüche innerhalb weniger Monate geltend machen müssen, gilt das gleichermaßen für Sie selbst. Auch Sie müssen sich dann also gegebenenfalls beeilen.

Regel Nr. 1: Keine Frist unter 3 Monaten vereinbaren

Die Ausschlussfrist für die Geltendmachung muss mindestens 3 Monate betragen. Vereinbaren Sie kürzere Ausschlussfristen, sind Sie als Arbeitgeber an diese gebunden. Für den Arbeitnehmer jedoch gelten dann gar keine Ausschlussfristen. Er kann somit seine Ansprüche so lange geltend machen, bis diese verjährt sind.

Regel Nr. 2: Nicht alle Ansprüche können ausgeschlossen werden

Von einer arbeitsvertraglichen Ausschlussklausel werden einige Ansprüche nicht erfasst:

- Schmerzensgeld- oder Unterlassungsansprüche,
- Ansprüche aus Arbeitnehmererfindungen,
- Aufwendungen für Betriebsratstätigkeit,
- Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung,

- Ansprüche auf Herausgabe des Eigentums,
- Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen,
- Anspruch auf gesetzlichen Mindesturlaub und dessen Abgeltung,
- Anspruch auf Erteilung eines Arbeitszeugnisses,
- Anspruch auf Mindestlohn.

1. Kein Ausschluss von Vorsatzhaftung

Durch Ausschlussklauseln darf – wie gerade dargestellt – die Haftung wegen vorsätzlicher Schädigung nicht eingeschränkt werden. Nach neuer Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ist eine Ausschlussklausel dann wegen Verstoßes gegen § 202 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nach § 134 BGB nichtig, wenn in dieser Schadensersatzansprüche aus vorsätzlicher Vertragsverletzung und aus vorsätzlicher unerlaubter Handlung nicht explizit ausgenommen werden (BAG, Urteil vom 26.11.2020, Az.: 8 AZR 58/20).

2. Kein Ausschluss von Anspruch auf gesetzlichen Mindestlohn

Gemäß § 3 Mindestlohngesetz (MiLoG) sind sämtliche Vereinbarungen, die den Anspruch auf Mindestlohn beschränken oder gar ausschließen, insoweit unwirksam. Eine Ausschlussklausel, die Ansprüche auf den Mindestlohn nicht ausdrücklich ausnimmt, verstößt gegen das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB und ist insgesamt unwirksam, wenn der Arbeitsvertrag nach dem 31.12.2014 geschlossen wurde (BAG, Urteil vom 18.09.2018, Az.: 9 AZR 162/18).

Eine vollständige Ausschlussklausel

Eine rechtswirksame Ausschlussklausel darf in keinem vollständigen Arbeitsvertrag fehlen. Diese so zu entwerfen, dass sie einer Prüfung durch die Rechtsprechung standhält, ist jedoch nicht einfach. Ihre Ausschlussklausel kann z. B. wie folgt aussehen:

§ (...) Ausschlussfrist

1. Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 3 Monaten nach Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei in Textform (z. B. E-Mail oder Fax) geltend gemacht werden.

2. Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von einem Monat nach der Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird.

3. Von den Ausschlussfristen unter Ziff. 1. und 2. werden Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, sowie Ansprüche des Arbeitnehmers, die kraft Gesetzes dieser Ausschlussfrist entzogen sind (z. B. AEntG, MiLoG, BetrVG, TVG), nicht erfasst. Zudem gelten die Ausschlussfristen nicht für Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der Partei oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen einer Partei beruhen, sowie für die Haftung wegen sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung einer Partei oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen einer Partei beruhen.

Ohne Arbeit vollen Lohnanspruch? – Mit welcher Klausel Sie das jetzt verhindern

Ein Arbeitnehmer, der für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert wird, hat dennoch einen vollen Lohnanspruch.

Was aus Sicht eines Arbeitgebers unglaublich klingt, regelt das Gesetz in § 616 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Das bekam auch der Arbeitgeber im folgenden Fall zu spüren.

Der Fall: Ein Arbeitnehmer muss in Quarantäne

Ein Arbeitnehmer war bei seinem Arbeitgeber als kaufmännischer Angestellter beschäftigt. Am 05.01.2021 ordnete der Landkreis gegen den Arbeitnehmer für den Zeitraum vom 05.01.2021 bis zum 08.01.2021 die häusliche Absonderung an, nachdem dieser direkten Kontakt zu einer nachweislich am Coronavirus (Covid-19) erkrankten Person hatte.

Der daraufhin freigestellte Mitarbeiter erhielt von dem Arbeitgeber für diesen Zeitraum eine **Entgeltfortzahlung in Höhe von 575,74 €**.

Im Februar 2021 beantragte der Arbeitgeber die Erstattung dieses Betrages beim Landkreis. Mit Bescheid vom 23.02.2021 lehnte der Landkreis den Antrag auf Entschädigung ab. Seiner Auffassung nach käme ein Entschädigungsanspruch nur dann in Betracht, wenn der Verdienstausschlag des Mitarbeiters einen unerheblichen Zeitraum überschreite. Dies sei hier jedoch mit 4 Tagen nicht der Fall gewesen. Der Lohnfortzahlungsanspruch aus § 616 BGB sei hier vorrangig gegenüber einer Entschädigungszahlung nach § 56 Infektionsschutzgesetz.

Das Urteil: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Niedersachsen gab ihm Recht. Die Voraussetzungen für den Entschädigungsanspruch lägen hier nicht vor.

Der Arbeitnehmer, für den der Arbeitgeber die Erstattung begehrt, habe keinen Verdienstausschlag erlitten. Der Arbeitgeber musste ihm trotz Nichtleistung das Arbeitsentgelt fortzahlen. Ein solcher Anspruch ergäbe sich vorliegend aus § 616 Satz 1 BGB. Bei der Absonderung auf Grund des Infektionsschutzes handele es sich um einen in der Person des Arbeitnehmers liegenden Grund. Zudem sei er hier nur eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit an der Dienstleistung verhindert gewesen (OVG Niedersachsen, Urteil vom 02.07.2021, Az.: 13 LA 258/21).

Das bedeutet für Sie: Schließen Sie Ansprüche nach § 616 BGB am besten aus

Die Regelung des § 616 BGB ist abdingbar. Um zu verhindern, dass Ihre Mitarbeiter Ansprüche aus dieser Norm herleiten können, sollten Sie diese am besten im Arbeitsvertrag ausschließen. Ein solcher Ausschluss könnte wie folgt aussehen:

§ 616 BGB – Ausschluss

Ein Anspruch auf Arbeitsentgelt bei vorübergehender Verhinderung im Sinne des § 616 BGB besteht nicht.

Weitere Tipps wie diese und aktuelle Arbeitsrechts-News erhalten Sie im Informationsdienst „Arbeitsrecht kompakt“ – So machen Sie bei Ihren Arbeitsverträgen alles richtig.

Einfach [hier klicken](#) und Probeausgabe „Arbeitsrecht kompakt“ sowie den **praktischen Vorlagen-USB-Stick** [jetzt GRATIS anfordern](#).

Schlussbestimmungen: Schriftformklausel & salvatorische Klausel

Unter der Überschrift „Schlussbestimmungen“ finden sich in Arbeitsverträgen üblicherweise Schriftformklauseln und so genannte salvatorische Klauseln.

Viele Verträge enthalten Schriftformklauseln, wonach Vertragsänderungen und Nebenabreden der Schriftform bedürfen.

Praxistipp: Anders als es auf den ersten Blick scheint, können solche Schriftformklauseln jederzeit wieder geändert werden.

Dies geht sowohl ausdrücklich als auch durch mündliche Abreden. Trotzdem sind Schriftformklauseln sinnvoll. Für die schriftliche Vereinbarung gilt nämlich die Vermutung der Richtigkeit und Vollständigkeit.

Dies bedeutet: **Will sich Ihr Arbeitnehmer auf eine formlose Änderung berufen, muss er diese vor Gericht auch beweisen können.**

Die Schlussbestimmungen können Sie wie folgt formulieren:

§ (...) Schlussbestimmungen

1. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. Individuelle Vertragsabreden können abweichend hiervon auch formfrei wirksam getroffen werden.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so beeinträchtigt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen oder des Vertrages als Ganzes.

Befristung von Arbeitsverträgen: Wie dieser Arbeitgeber bei der Bemessung der Probezeit reinfiel

Der Fall: Der Betreiber eines Warenlagers wollte einen Lagerarbeiter für 6 Monate auf der Stelle eines Gruppenleiters testen. Er ließ den Lagerarbeiter daher eine Bestätigung unterschreiben, wonach die Beförderung zum Gruppenleiter für 6 Monate befristet war.

Nach Ablauf der 6 Monate war der Arbeitgeber nicht mit der Leistung des Gruppenleiters zufrieden. Er wollte ihn wieder als Lagerarbeiter einsetzen. Der Gruppenleiter klagte dagegen.

Das Urteil: Das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz gab dem Gruppenleiter Recht!

Der Arbeitgeber sei um das Doppelte von dem abgewichen, was der Tarifvertrag für ähnlich gelagerte Fälle vorsehe. Damit habe er den Gruppenleiter unangemessen benachteiligt (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 04.03.2021, Az.: 5 Sa 99/20).

Das bedeutet für Sie: Bemessen Sie die Probezeit richtig

Auch einzelne Vertragsbedingungen, wie etwa eine Änderung der Tätigkeit, können befristet werden. Die Regelung darf den Arbeitnehmer aber nicht unangemessen benachteiligen. Für die Dauer der Probezeit sollten Sie sich daher an gesetzlichen

(regelmäßig 6 Monate) oder – soweit vorhanden – einschlägigen tariflichen Regelungen (oft weniger als 6 Monate) orientieren.

Um einen Mitarbeiter auf einer neuen Stelle zu testen, sollten Sie folgende Punkte beachten:

1. Schließen Sie keinen unbefristeten Änderungsvertrag (egal, ob mit oder ohne Widerrufsvorbehalt).
2. Befristen Sie stattdessen nur die Übertragung der Beförderungsstelle (z. B. 6 Monate) und geben Sie als Sachgrund „Erprobung“ an.

Weitere Tipps wie diese und aktuelle Arbeitsrechts-News erhalten Sie im Informationsdienst „Arbeitsrecht kompakt“ – So machen Sie bei Ihren Arbeitsverträgen alles richtig.

Einfach [hier klicken](#) und Probeausgabe „Arbeitsrecht kompakt“ sowie den praktischen Vorlagen-USB-Stick [jetzt GRATIS anfordern](#).

Welche Pflichten und Nebenpflichten Ihre Mitarbeiter im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses haben

Nachdem Ihre Mitarbeiter den Arbeitsvertrag unterschrieben und ihre Arbeit bei Ihnen begonnen haben, unterliegen sie einer Reihe von Pflichten. Sie müssen nicht nur ihren Arbeitsvertrag möglichst gut erfüllen, sondern auch noch einige Nebenpflichten.

Abwerbung

Ihre Mitarbeiter dürfen keine anderen Mitarbeiter von Ihrem Unternehmen abwerben. Das stellt einen Verstoß gegen ihre Loyalitätspflicht dar und darf mit einer außerordentlichen Kündigung geahndet werden.

Alkohol und Drogen

Mitarbeiter sind verpflichtet, dienstbereit zur Arbeit zu erscheinen. Diese Pflicht beinhaltet auch, dass sie bei Arbeitsantritt nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen und auch während der Arbeit keinerlei Substanzen zu sich nehmen, die die ordnungsgemäße Ausübung ihrer Arbeit beeinträchtigen oder verhindern. Anzeigepflicht Ihre Mitarbeiter müssen Ihnen Störungen oder eventuelle Schäden in ihrem Arbeitsbereich melden. Außerdem sind sie auch verpflichtet, rechtswidrige

Handlungen anderer Mitarbeiter anzuzeigen, die den Arbeitgeber oder Kollegen schädigen.

Arbeitspflicht

Ihre Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, ihre Arbeitsleistung im Rahmen der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen persönlich zu erbringen.

Auskunfts- und Informationspflichten

Wenn Sie nachfragen, müssen Mitarbeiter Sie über alle Vorgänge und Tatsachen unterrichten, die im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsverhältnis stehen (Auskunftspflicht).

Das sind z.B. laufende Geschäftsvorgänge, Aufbewahrungsorte von Unterlagen, Anbahnung von Geschäftsbeziehungen usw.

Auf Ihre Nachfrage haben Mitarbeiter auch Auskunft über ihre persönlichen Verhältnisse zu geben, sofern Sie auf Arbeitgeberseite diese zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Arbeitsverhältnisses benötigen.

Beispiel: Auskunft über den Familienstand und Zahl der Kinder im Rahmen von Vergütungszulagen.

Informationspflichten treffen Ihre Mitarbeiter auch dann, wenn sie z. B. noch weitere Arbeitsverhältnisse haben oder in Ihrem Unternehmen als Betriebsrat tätig sind.

Außerdienstliches Verhalten

Mitarbeiter dürfen auch außerhalb ihres Dienstes kein Verhalten an den Tag legen, das in irgendeiner Weise negative Auswirkungen auf Ihr Unternehmen hat. Beispiel: Rechts- oder Linksradike Postings auf Facebook mit Ihrem Unternehmenslogo im Hintergrund.

Betriebliche Ordnung

Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, sich an die betriebliche Ordnung zu halten, die Sie in Ihrem Unternehmen aufgestellt haben.

Beispiele: Arbeitsanweisungen, Verhaltensanordnungen, Nutzung von E-Mail-Account und Internet usw.

Bestechung und Schmiergelder

Mitarbeiter unterliegen grundsätzlich einem Bestechungs- und Schmiergeld - verbot, ohne dass Sie dies vertraglich ausdrücklich vereinbaren müssen.

Eigentumsschutz

Ihre Mitarbeiter haben die Pflicht, das Eigentum des Arbeitgebers zu schützen. D. h.: Sie müssen sorgsam mit Arbeitsmaterialien und Werkzeug umgehen, um Schäden zu verhindern.

Kleidung

Mitarbeiter sind verpflichtet, während der Arbeit angemessene Kleidung zu tragen. Zu offenerherzige und aufreizende Kleidung müssen Sie nicht dulden. Wenn die Arbeit es notwendig macht, Schutzkleidung zu tragen, müssen Ihre Mitarbeiter dieser Notwendigkeit nachkommen. Außerdem können Sie im Rahmen Ihres Direktionsrechts bestimmte Kleidervorschriften im Unternehmen vorgeben, an die sich Ihre Mitarbeiter halten müssen.

Krankheit und Genesung

Wenn Mitarbeiter krank werden und nicht zur Arbeit erscheinen können, müssen sie Ihnen dies unverzüglich mitteilen. Am 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit sind Mitarbeiter verpflichtet, Ihnen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Als Arbeitgeber dürfen Sie diese Bescheinigung sogar schon am ersten Abwesenheitstag verlangen. Der Mitarbeiter muss alles unterlassen, was seinen Genesungsprozess negativ beeinflussen könnte, z. B. das Ausüben von Nebentätigkeiten, die seiner schnellen Genesung abträglich sind.

Loyalität- bzw. Treuepflicht

Ihre Mitarbeiter müssen jederzeit die Interessen des Arbeitgebers im Blick haben. D.h.: Sie haben auf die Belange Ihres Unternehmens Rücksicht zu nehmen und dürfen z. B. keine Geschäftsgeheimnisse an Dritte weitergeben.

Nebentätigkeiten

Ihren Mitarbeitern können Sie keine Nebentätigkeiten verbieten, es sei denn, es handelt sich z. B. um eine Konkurrenztaetigkeit, oder der Mitarbeiter unterschreitet durch die Nebentätigkeit die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten. Ihnen

gegenüber anzeigen müssen Mitarbeiter ihre Nebentätigkeit nur, wenn Sie dies vertraglich vereinbart haben.

Notfallarbeiten

In echten Notfällen, z. B. bei Naturkatastrophen, sind Mitarbeiter verpflichtet, Überstunden zu machen, auch wenn diese nicht vertraglich vereinbart sind. Personalengpässe sind keine echten Notfälle.

Politische Meinungsäußerungen

Mitarbeiter dürfen im Unternehmen keine aggressive politische Propaganda machen und damit den Betriebsfrieden stören. Das verstößt gegen ihre Loyalitätspflicht.

Private Aktivitäten

Mitarbeiter dürfen ihren Arbeitgeber in ihrer Freizeit nicht öffentlich schlecht machen oder generell ein Verhalten an den Tag legen, das dem Arbeitgeber schadet. Sie sind ebenso verpflichtet, Sport- und Freizeitaktivitäten zu unterlassen, die ein extremes Risiko bergen. Beispiele: Klippenspringen, Free Climbing. Verletzt sich ein Mitarbeiter dabei, sind Sie nicht zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall verpflichtet.

Urlaub

Mitarbeiter haben die Pflicht, ihren Urlaub ausschließlich zu Erholungszwecken einzusetzen. Sie dürfen keine Tätigkeiten ausüben, die eine Erholung verhindern.

Wettbewerb und Konkurrenz

Mitarbeiter unterliegen während ihres Arbeitsverhältnisses einem absoluten Wettbewerbsverbot. Das gilt auch für Freistellungsphasen. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses können Sie ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbaren. Allerdings müssen Sie dem Mitarbeiter dafür eine sogenannte Karenzentschädigung zahlen, die mindestens die Hälfte der zuletzt bezogenen Vergütung betragen muss.

Fazit: Wenn Ihre Mitarbeiter diese Pflichten und Nebenpflichten verletzen, können Sie arbeitsrechtliche Sanktionen einleiten.

Das sind: Ermahnung, Abmahnung, ordentliche verhaltensbedingte Kündigung und außerordentliche fristlose Kündigung.

Bei einigen Pflichtverstößen können Sie auch Schadensersatz verlangen.

Impressum

Dieser Ratgeber enthält u. a. Texte von Prof. Dr. jur. Burkhard Boemke und Maria Markatou, redigiert.

Verlag: mediaforwork – ein Verlagsbereich der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Theodor-Heuss-Str. 2–4, 53177 Bonn

Vorstand: Richard Rentrop

Eingetragen im Handelsregister Bonn HRB 8165

Redaktionelle Verantwortung: Dilan Wartenberg, Bonn

Herausgeber: Martin Grashoff, Bonn

Telefon 0228 9550-160

E-Mail: kundenservice@mediaforwork.de

Internet: <https://www.personalwissen.de/>

Alle Angaben in diesem E-Book wurden mit äußerster Sorgfalt ermittelt und überprüft. Sie basieren jedoch auf der Richtigkeit uns erteilter Auskünfte und unterliegen Veränderungen. Eine Gewähr kann deshalb nicht übernommen werden. Vervielfältigungen jeder Art sind nur mit Genehmigung des Verlages gestattet.

© Copyright 2026 by mediaforwork, ein Verlagsbereich der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Bonn